

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 169

El día viernes 21 de diciembre de 2012, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausentes.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Concejal representante de las minorías, ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento, y Marcela Fernández, representante del DEM.

Unidad Técnica: asesora del DEM, ausente por cuestiones personales; asesor del Concejo de Representantes, ausente por cuestiones personales. Arq. Raquel Merlino.

Visitantes: Nazareth Paz Margonari y Arq. Zuzaya.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración de las Actas N° 167 y N° 168
- Concertación: Consideración de propuestas de mayoría y minoría y del Colegio de Ingenieros Civiles (votación)
- Proyecto "Alto Vuelo". Dictamen de recomendación para la declaración de interés turístico y sujeto a concertación. Informe del Equipo Técnico
- Expediente: Tobogán Acuático Aerosilla. Informe del Equipo Técnico
- Reglamento Interno: Solicitud de la Presidencia para modificación del Artículo 9 "Del orden del día" y Artículo 14 punto 9 "De la suscripción del Acta de la reunión".

En primer lugar se da lectura a las actas N° 167 y N° 168 y se aprueba su contenido.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día referido a la concertación y compensación en el Área Central. La secretaria informa que esa noche ingresó un e-mail de Colegio de Arquitectos con un dictamen al respecto. Además ya se había enviado la propuesta alternativa del Colegio de Ingenieros. Gustavo García Setti explica la misma, dice que sería complementaria a lo que ya está aprobado y que están en desacuerdo con la redacción del dictamen de la mayoría. Donde dice que por cada metro cuadrado liberado se permitirá un metro construido en altura, no queda claro, y debería decir que por cada un metro de suelo liberado se permiten 4,5 metros en altura. Además, en la propuesta alternativa plantean que con un FOS de 80 por ciento, haya un FOT máximo de 3.6, sin incluir los retiros y escalonamientos. En el escrito, el Colegio de Ingenieros no incorpora el inciso que plantea el mecanismo por el cual todos los proyectos pasarían por el CPUA.

Laura Colladon acota que si se regulan las alturas no haría falta establecer el FOT. Está de acuerdo con la redacción de la compensación propuesta por los ingenieros pero no con el FOT de 3.6 y con que los proyectos no pasen por el CPUA, es necesario al menos por 180 días hasta ver como avanza la compensación.

Liliana Bina pregunta cuál sería la altura máxima para la propuesta del Colegio de Ingenieros, García Setti explica que serían los 24 metros que ya estaban acordados y se encuentran en la ordenanza aprobada en primera lectura por el Concejo de Representantes.

Bina cree que un FOT de 3.6 es excesivo. Falta contar los patios y el escalonamiento. Además, les comenta que se anotó para hablar en la Audiencia Pública que se realizará ese viernes, por lo tanto necesitaría saber cual es la posición del CPUA.

Laura Colladon consulta sobre el tema de los espacios públicos liberados que no fueron incorporados al texto de la ordenanza. García Setti expresa que la figura legal es la de restricción de dominio, explica de qué se trata y dice que podría aplicarse en este caso. Los presentes debaten al respecto.

Bina se refiere a algunas cuestiones de forma en la redacción de la ordenanza que fue aprobada, y corrige el artículo 4.1.12. Dice que la compensación y concertación deben ser artículos independientes. La concertación seguiría siendo para terrenos de más de 2000 metros hasta que se defina un protocolo diferente.

Por su parte, Cristina Frenquelli, explica la propuesta del Colegio de Arquitectos. Indica que para ellos la compensación se aplicaría a todos los usos y la concertación para los usos turísticos, público y de recomposición. Agrega que la compensación no necesitaría negociación, porque se basa en la liberación de suelo por mayor altura. En cambio, las concertaciones son algo mucho más complejo, en el caso de proyectos superadores que aporten algún beneficio para la ciudad.

Bina expresa que en la ordenanza hay un error de forma en la concertación, dice que debería reglamentarse por otro lado. Pedirá a los concejales que se separe la concertación, porque es algo más complejo, y que quede sólo la compensación en esta ordenanza.

El presidente consulta cómo está planteada la concertación y compensación en la ordenanza, entiende que la compensación sería para proyectos de interés turístico, público y de recomposición urbanística. Y la concertación sería en el caso de uso residencial.

Amalia Gómez explica cuáles fueron las modificaciones el proyecto aprobado en primera lectura. Los concejales no querían concertación ni compensación, sino que directamente haya una norma ajustada a fin de evitar errores, confusiones y sospechas en cada caso que conciertan Creen que una norma de este tipo produce mucha incertidumbre en los proyectos. Los presentes debaten sobre este punto. Merlino dice que faltaría definir la normativa para el uso residencial. Bina dice que eso estaba planteado en el dictamen de mayoría del CPUA que no pudo enviarse antes.

Liliana Bina comenta que asistirá a la Audiencia Pública para explicar esos temas y comentar cuál es la postura de la mayoría en el CPUA. No es bueno mezclar la concertación y compensación. Los presentes debaten sobre el paso de los proyectos por el CPUA.

A continuación corrigen el dictamen de la mayoría para enviar al Concejo de Representantes, agregando la aclaración realizada por el Colegio de Ingenieros, donde la superficie liberada de FOS se multiplicaría por los pisos permitidos en la zona AC3.

Bina se refiere al decreto de DEM que solicita a los profesionales que marquen en el plano la línea de edificación y la calle. Cree que eso no puede hacerse por Decreto, es necesaria una ordenanza.

Se refieren al escalonado de 45° en el frente para las compensaciones, dicen que sería sólo hasta el cuarto piso si se construyen sobre la línea de edificación y no sería necesario si se retiran seis metros. Preguntan cómo se aplicará en los lotes de esquina y los lotes poco profundos, debaten sobre este punto.

Los presentes se refieren al uso de la superficie liberada entre los edificios. Sólo sería un espacio verde y ponen en duda la posibilidad del uso público. Es necesario que el FOS liberado sea permeable, por lo tanto, esta modificación está condicionada a la modificación del porcentaje de cocheras exigido. Bina dice que deben ir avanzando por partes, luego puede seguir tratando el tema de las cocheras y proponer las modificaciones pertinentes.

Los presentes debaten sobre la superficie liberada, si es una alternativa viable y cómo normarla. Se refieren al accionar de la Dirección de Obras Privadas y los controles en las edificaciones.

Agregan al dictamen la superficie liberada de FOS. Bina da lectura al dictamen por mayoría como quedaría redactado con las correcciones incorporadas. El Colegio de Arquitectos acuerda con las correcciones y los presentes lo aprueban para enviarlo.

Siendo las 10:20 se retira Cristina Frenquelli.

Bina dice que la diferencia del dictamen de la minoría (Aprobado por la Dirección de Planeamiento, la representante del DEM y ADARSA) reside en el punto 4.1.12.3 referido a los usos. Ese artículo en particular no tiene unanimidad, hay una propuesta de mayoría y otra de minoría, pero en el resto de la normativa todos acuerdan con la compensación. De esta manera, dan por cerrado el tema y se enviará al Concejo de Representantes el dictamen complementario al dictamen N° 10/2012.

Siendo las 10:25 se retira Hugo Bartmus de la reunión.

La comisión resuelve realizar un brindis de fin de año el día viernes 28 de diciembre a las 20:30 en la oficina del CPUA, para agasajar a los representantes de las instituciones que colaboraron ad honorem durante este tiempo.

Pasan a tratar el tema del Proyecto Alto Vuelo. Dan lectura a la propuesta de dictamen donde se recomienda al Concejo de Representantes que lo trate como proyecto sujeto a concertación, con algunas recomendaciones, y luego leen el memorando con el análisis del equipo técnico.

Liliana Bina dice que la Dirección de Planeamiento forma parte de la Unidad Técnica pero no acuerda con la entrada por el barrio. Dice que no corresponde que los asesores hagan un dictamen propio y lo envíen al Concejo de Representantes, sólo deben informar a la Comisión Plenaria. Propone agregar la solicitud de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a las recomendaciones. Objeta la capacidad de carga estudiada por los técnicos que establece 200 personas por hectárea por hora, que multiplicado por 7 hectáreas que ocupa el proyecto serían 1400 personas. Dice que Kukanja no trajo el proyecto de calles que le solicitaron. Amalia Gómez comenta que la semana pasado ingresó al Concejo de representantes material nuevo sobre Alto Vuelo.

Los presentes acuerdan en general con el dictamen, sin las acotaciones de la UT, y agregándole el pedido de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Luego de la recomendación el presidente solicitará por escrito al empresario que presente el trazado de calles propuesto.

Amalia Gómez les comenta acerca de la última reunión que mantuvieron con los vecinos de Costa Azul sobre el proyecto Alto Vuelo. Pregunta si cuando el CPUA se reunió con ellos les prometió que volverían a convocarlos. Quienes viven sobre calle Rosario se quejaron por el gran impacto del tránsito en esa zona por los colectivos interurbanos y por Keops, no quieren más actividades que impacten sobre su barrio. Ni siquiera acuerdan con la entrada por colectora. Se encuentran en una posición extrema y amenazan con juicio. Sería bueno contar con el dictamen del CPUA para poder darles una respuesta. Bina dice que deben buscar la conciliación, entre la postura extrema de los vecinos y el proyecto de los empresarios, tratando de llegar a un equilibrio. El reclamo de los vecinos es legítimo pero a su vez los ediles se están desempeñando dentro de la legalidad, ya que actualmente la ordenanza avala al Concejo para poder aprobar el proyecto en el AP.

Pasan a tratar el expediente del Tobogán Acuático en Aerosilla. Debaten sobre el caso de los emprendimientos desarrollados en el Complejo Aerosilla y la expropiación que se hizo hace muchos años en la entrada al Vía Crucis. El presidente da lectura al dictamen elaborado por el Equipo Técnico respecto al Tobogán Acuático, el cual se encuentra dentro de zona B según el plano adjunto de la Dirección de Obras Privadas. Los presentes observan el plano y analizan el proyecto. Acuerdan con que el proyecto es viable, realizando algunas recomendaciones como la remediación y mejora de la zona, presentación del proyecto completo, definición del acceso público, entre otros puntos.

Bina dice que la remodelación de los sanitarios es atendible, pero para poder aprobarlo es necesario modificar la ordenanza vigente, ya que se encuentran sobre la línea de edificación. Para que no sea una excepción, debe realizarse una norma para estos casos de terrenos con pendientes pronunciadas, dándoles la posibilidad de hacer menos daño a la montaña. Los presentes analizan y debaten el caso de Aerosilla.

Siendo las 11:15 se retira Ana Margonari.

Bina expresa que el CPUA no puede recomendar nada que esté fuera de ordenanza, por eso es necesario estudiarlo un poco más. Acuerdan resolver ese tema la semana próxima. Siendo las 11:20 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura a las actas N° 167 y N° 168 y se aprueba su contenido.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día referido a la concertación y compensación en el Área Central. La secretaria informa que ingresó un nuevo dictamen del Colegio de Arquitectos y ya se había enviado la propuesta alternativa del Colegio de Ingenieros. García Setti explica la misma, dice que sería complementaria a lo que ya está aprobado y que están en desacuerdo con la redacción del dictamen de la mayoría. Donde dice que por cada metro cuadrado liberado se permitirá un metro construido en altura, debería decir que por cada un metro de suelo liberado se permiten 4,5 metros en altura. Además, en la propuesta alternativa plantean que con un FOS de 80 por ciento, haya un FOT máximo de 3.6, sin incluir los retiros y escalonamientos. En el escrito, no incorporan el mecanismo por el cual todos los proyectos pasarían por el CPUA.

Colladon acota que si se regulan las alturas no haría falta establecer el FOT. Está de acuerdo con la redacción de la compensación propuesta por los ingenieros pero no con el FOT de 3.6 y con que los proyectos no pasen por el CPUA, es necesario par ver como avanza la compensación.

Bina cree que un FOT de 3.6 es excesivo. Falta contar los patios y el escalonamiento. Además, les comenta que se anotó para hablar en la Audiencia Pública que se realizará ese viernes, por lo tanto necesitaría saber cual es la posición del CPUA.

Colladon consulta sobre el tema de los espacios públicos liberados que no fueron incorporados al texto de la ordenanza. García Setti expresa que la figura legal es la de restricción de dominio, explica de qué se trata y dice que podría aplicarse en este caso.

Bina se refiere a algunas cuestiones de forma en la redacción de la ordenanza que fue aprobada, y corrige el artículo 4.1.12. Dice que la compensación y concertación deben ser artículos independientes.

Por su parte, Frenquelli, explica la propuesta del Colegio de Arquitectos. Indica que para ellos la compensación se aplicaría a todos los usos y la concertación para los usos turísticos, público y de recomposición. Agrega que la compensación no necesitaría negociación, porque se basa en la liberación de suelo por mayor altura. En cambio, las concertaciones son algo mucho más complejo, en el caso de proyectos superadores que aporten algún beneficio para la ciudad.

El presidente consulta cómo está planteada la concertación y compensación en la ordenanza, entiende que la compensación sería para proyectos de interés turístico, público y de recomposición urbanística. Y la concertación sería en el caso de uso residencial. Gómez explica cuáles fueron las modificaciones el proyecto aprobado en primera lectura. Los concejales no querían concertación ni compensación, sino que directamente haya una norma ajustada a fin de evitar errores y sospechas. Creen que una norma de este tipo produce mucha incertidumbre en los proyectos. Los presentes debaten sobre este punto. Merlino dice que faltaría definir la normativa para el uso residencial. Bina dice que eso estaba planteado en el dictamen de mayoría del CPUA.

Bina comenta que asistirá a la Audiencia Pública para explicar esos temas y comentar cuál es la postura de la mayoría en el CPUA. No es bueno mezclar la concertación y compensación.

A continuación corrigen el dictamen de la mayoría para enviar al CR, agregando la aclaración realizada por el Colegio de Ingenieros, donde la superficie liberada de FOS se multiplicaría por los pisos permitidos en la zona AC3.

Se refieren al escalonado de 45° en el frente para las compensaciones, dicen que sería sólo hasta el cuarto piso si se construyen sobre la línea de edificación y no sería necesario si se retiran seis metros. Preguntan cómo se aplicará en los lotes de esquina y los lotes poco profundos, debaten sobre este punto.

Los presentes se refieren al uso de la superficie liberada entre los edificios. Sólo sería un espacio verde y ponen en duda la posibilidad del uso público. Es necesario que el FOS liberado sea permeable, por lo tanto, esta modificación está condicionada a la modificación del porcentaje de cocheras exigido. Bina dice que deben ir avanzando por partes, luego puede seguir tratando el tema de las cocheras y proponer las modificaciones pertinentes.

Los presentes debaten sobre la superficie liberada, si es una alternativa viable y cómo normarla. Agregan al dictamen la superficie liberada de FOS. Bina da lectura al dictamen por mayoría como quedaría redactado con las correcciones incorporadas. El Colegio de Arquitectos acuerda con las correcciones y los presentes lo aprueban para enviarlo.

Bina dice que la diferencia del dictamen de la minoría (Aprobado por la Dirección de Planeamiento, la representante del DEM y ADARSA) reside en el punto 4.1.12.3 referido a los usos, pero en el resto de la normativa todos acuerdan con la compensación. De esta manera, dan por cerrado el tema y se enviará al Concejo de Representantes el dictamen complementario al N° 10/2012.

La comisión resuelve realizar un brindis de fin de año el día viernes 28 de diciembre a las 20:30 en la oficina del CPUA, para agasajar a los representantes de las instituciones que colaboraron ad honorem durante todo este tiempo.

Pasan a tratar el tema del Proyecto Alto Vuelo. Dan lectura a la propuesta de dictamen donde se recomienda al CR que lo trate como proyecto sujeto a concertación, con algunas recomendaciones, y luego leen el memorando con el análisis del equipo técnico.

Bina dice que Planeamiento forma parte de la UT pero no acuerda con la entrada por el barrio. Dice que no corresponde que los asesores hagan un dictamen propio y lo envíen al CR, sólo deben informar a la CPH. Propone agregar la solicitud de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a las recomendaciones. Objeta la capacidad de carga estudiada por los técnicos que establece 200 personas por hectárea por hora.

Los presentes acuerdan en general con el dictamen, sin las acotaciones de la UT, y agregándole el pedido de EIA. Luego de la recomendación el presidente solicitará por escrito al empresario que presente el trazado de calles propuesto.

A. Gómez les comenta acerca de la última reunión que mantuvieron con los vecinos de Costa Azul sobre el proyecto Alto Vuelo. No quieren más actividades que impacten sobre su barrio, ni siquiera acuerdan con la entrada por colectora. Se encuentran en una posición extrema y amenazan con juicio. Sería bueno contar con el dictamen del CPUA para poder darles una respuesta. Bina dice que deben buscar la conciliación, entre la postura extrema de los vecinos y el proyecto de los empresarios, tratando de llegar a un equilibrio. El reclamo de los vecinos es legítimo pero a su vez los ediles se están desempeñando dentro de la legalidad, ya que actualmente la ordenanza avala al Concejo para poder aprobar el proyecto en el AP.

Pasan a tratar el expediente del Tobogán Acuático en Aerosilla. El presidente da lectura al dictamen elaborado por el Equipo Técnico al respecto, el mismo se encuentra dentro de zona B según el plano adjunto de la Dirección de Obras Privadas. Los presentes observan el plano y analizan el proyecto. Acuerdan con que el proyecto es viable, realizando algunas recomendaciones como la remediación y

mejora de la zona, presentación del proyecto completo, definición del acceso público, entre otros puntos.

Bina dice que la remodelación de los sanitarios es atendible, pero para poder aprobarlo es necesario modificar la ordenanza vigente, ya que se encuentran sobre la línea de edificación. Para que no sea una excepción, debe realizarse una norma para estos casos de terrenos con pendientes pronunciadas, dándoles la posibilidad de hacer menos daño a la montaña. Bina expresa que el CPUA no puede recomendar nada que esté fuera de ordenanza, por eso es necesario estudiarlo un poco más. Acuerdan resolver ese tema la semana próxima.